Direito Constitucional

Teoria da Constituição

Constitucionalismo e

Neoconstitucionalismo

Professor Msc Mário Elesbão

Instagram:@elesbaomario
e-mail: marioelesbao@gmail.com

GRAN FACULDADE | PÓS-GRADUAÇÃO

Constitucionalismo	Neoconstitucionalismo

Constitucionalismo

- o movimento social, político e jurídico e ideológico, a partir do qual emergem as constituições nacionais.

Seu objetivo inicial era o de limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição

- Documentos escritos (constituições) estabelecem as regras e princípios básicos de organização e funcionamento do Estado, além de definir os direitos e garantias individuais e coletivos.

- Visa, por conseguinte, garantir os direitos fundamentais aos cidadãos.

Constitucionalismo para Canotilho

- Embora reconheça a existência de vários constitucionalismos nacionais (o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo americano, o constitucionalismo francês), José Gomes Canotilho prefere falar em movimentos constitucionais "porque isso permite recortar desde já uma noção básica de constitucionalismo".

Para Canotilho, constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos.

Constitucionalismo

Limitação do poder:

O constitucionalismo busca evitar o exercício arbitrário do poder, estabelecendo limites ao Estado e garantindo que ele atue dentro de um quadro legal.

- Estruturação do Estado,

- Princípio da separação de poderes (num momento posterior, sistema de freios e contrapesos)

Gerações ou Dimensões dos Direitos Fundamentais

1ª Geração:

Liberdades clássicas, civis e políticas. Também chamadas de liberdades negativas ou formais. Impõe ao Estado um dever de abstenção, um dever de não fazer. Direitos de defesa do indivíduo perante o Estado. Ex.: vida, liberdade, propriedade

2ª Geração:

Diferentemente da 1ª Geração, são liberdades positivas, caracterizando-se como dever de agir do Estado, dever de fazer, dever de realizar uma atividade de prestação.

Exemplo: garantias trabalhistas, educação, saúde, cultura, alimentação, transporte (direitos sociais, econômicos, culturais)

3ª Geração:

São os direitos transindividuais (que passam do indivíduo), podendo ser coletivos ou difusos.

Direitos Coletivos - indivisíveis e titularizados por um grupo determinado),

Direitos Difusos – indivisíveis e titularizados por um grupo indeterminado

Exemplo: meio ambiente, consumidor, paz social proteção das minorias, desenvolvimento etc.

IDEAIS DA REVOLUÇÃO FRANCESA

LIBERDADE 1ª Geração (Negativa)	IGUALDADE 2ª Geração (Positiva)	FRATERNIDADE 3ª Geração (Difusa)